Quantum christianae reipublicae intersit — Francisco IV Mutinae duci de foro ecclesiastico et de beneficiorum administratione

GREGORIUS PP. XVI. · 1841-04-30 · Latin

Dilectissimo in Christo filio Francisco IV Aestino et Mutinensium duci

GREGORIUS PP. XVI.

Dilectissime in Christo fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem.

Quantum christianae reipublicae intersit, ut sacra Ecclesiae iura a supremis regibus et prin-

cipibus aestuosas etiam inter commutationes temporum acerbitate partas sancte inviolateque retineantur, non est cur spectatae pietati vir- tutique tuae explicemus.' Nos enim ab eo us- que die, quo pontificium solium trepidanter quidem , sed Deo obsequentes conscendimus , impensi, quo flagras, pro catholica religione studii, singularis erga Nos et hanc Apostolicam Sedem obsequii et Observantiae sensus satis su- perque perspeximus.

Nunc vero, ad tot tantasque, quibus prae- fulges, virtutes, quidam veluti cumulus accessit, propterea, quia probe noscens in vigentibus tuae ditionis legibus nonnulla reperiri, quae sacris iuribus adversantur, atque hactenus cum eccle- siasticae iurisdictionis detrimento vim habuere, hisce catholicae religioni illatis iacturis prospi- cere constituisti, atque Ecclesiae et sacrorum ministroram dignitatem tueri.

Verum gquum ob temporum calamitatem aliasque impeditissimas difficultates huiusmodi mala omnino de medio tollere, prout tuis erat in votis, haud potueris, iccirco per dilectissi- mum filium comitem Hieronymum Riccini tuum a consiliis Status ac Mutinae praefectum, virum pietate, ingenio, doctrina rerumque usu praestantem semel iterumque Nos adiisti, ut nonnullis in rebus, quae ad ecclesiasticam di- sciplinam et ad fori episcopalis exercitium, ubi praesertim de criminibus agitur, pertinent, No- stram indulgentiam tibi praebere velimus.

Nos igitur te, eximiis in orthodoxam religio- nem et hanc Sanctam Sedem meritis praeditum et illustrem, praecipuo quodam paterni animi Nostri affectu prosequuti, tuisque votis benigne annuentes, sartis tectisque semper Ecclesiae legibus, aliquid ab illius disciplina relaxare haud gravate inducimar.

Quapropter auctoritate Nostra apostolica, hi- sce literis indulgemus, ut causae vere civiles ecclesiasticos inter et laicos viros, vel etiam duos inter ecclesiasticos a tribunali saeculari cognoscantur et iudicentur.

Sinimus praeterea, ut tribunalia saecularia causas iudicent criminales de ecclesiasticis viris

in criminibus laesae maiestatis , seditionis et vectigalium fraudationis, dummodo tamen ali- quis eat praepositus, seu deputatus e clero adlegendus, ac debita servetur ratio in compre- hendendo reo, atque in conficiendis actis, com- municatis cum episcopo consiliis.

Si vero reus poena capitis fuerit damnatus, autographa acta episcopo tradantur, ac neces- sarium ipsi episcopo tempus concedatur,. ut ex sacrorum canonum legibus iudicet, utrum de- gradationis poena locum habeat, nec ne, sine qua nunquam mortis sententia exequutioni man- dari poterit.

Ad haec permittimus, ut causae ecclesiasticae dictae, proptereaquod cum spirituali et eccle- Siastica re coniunctae, illaeé nempe beneficia et decimas spectantes, si clericum inter et laicum agantur, a tribunali saeculari in possessorio tantum iudicentur.

Denique indulgemus, ut in quacumque tuae ditionis dioecesi, consilium seu commissio ex duobus cathedralis ecclesiae canonicis atque ex procuratoré seu administro a te designando con- flata constituatur, quae commissio, episcopo praeside, vacantium beneficiorum reditus admi- nistrare atque erogare possit, itemque benefi- ciorum fundis recte administrandis advigilare, quamvis viri beneficiis ipsis instructi vitam agant.

Proprii autem cuiusque dioecesis episcopi erit, duos canonicos pro huiusmodi commis- sione praescriptos eligere, eosque removere, itemque ea praescribere, quae ad commissio- nem ipsam instituendam opportuna esse cen- suerit. Haec sinimus atque indulgemus, non obstantibus apostolicis ac in universalibus etc. etiam speciali mentione dignis, in contrarium quibuscumque.

Tibi autem, dilectissime in Christo fili, cum diuturnae ac solidae felicitatis auspicio aposto- licam benedictionem paternae Nostrae: in te be- nevolentiae testem peramanter impertimur.

Datum Romae apud s, Petrum die trigesima aprilis millesimo octingentesimo quadragesimo primo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1902. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition headings, running titles, folios and provenance citations omitted. The witness abbreviates conventional formulae with "etc." ("non obstantibus apostolicis ac in universalibus etc.", LF77125–77126); these remain literal and are not expanded. Revision: 2026-10-28T16:24:27Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.